



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בעלי הדירות בבית מרחוב פנקס 5,7,9 (מרים החשמונאית 2)
תל אביב:

התובעים:

1. אילני רחל
2. אניסמן רחל
- וישליצקי יורם
3. בר אנדה
4. ברגר נורית
5. גאיל ציפורה נחמה
- טורטן גאיל גילה
6. גולדשטיין גינה
7. גלנט איתן בן ישעיהו
8. דיקמן אביבה
9. וולפיילר סברין
10. ורוצלבסקי אביבה
- ורוצלבסקי דב
11. חסון יואל
12. לאור תמר
13. לוינסון עמית
14. מרכוס סטפניה
15. פינברג חיה
16. רודל שרגא
- רודל צפורה
17. שמחוני מרים
18. שמיר רונן חיים
- מחט שמיר מיכל
19. שמש יחזקאל
20. שערי פאולה
21. שמפן ריטה
- שמפן אדם
- שמפן רישה
22. שרנצל שולמית
- כולם ע"י ב"כ עו"ד רוני דובר
- מרחוב הסורג 2 ירושלים

נ ג ד

בעלי הדירות בבית מרחוב מרים החשמונאית 4 תל אביב:

הנתבעים:

1. אלוני חיותה
2. בנו עילם
3. בסון סלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

4. גלייכר נועם
- גלייכר עמנואל
- גלייכר יחיאל
- גלייכר ערן
5. גלר נילי
6. וייסר אסף
- וייסר רוני
7. טור יגאל
- טור פנינה
8. כהן רן
9. לבקוביץ רבקה
- לבקוביץ יהודה
10. לבקוביץ יונתן
11. למדן אורי
- למדן שפיבק אביבית
12. לנגר טומס
13. ניב רון
14. ניר אסתר
15. צדקה רינה
16. ראט יעל
17. רוזנפלד מרים
- רוזנפלד יוסף
18. גבע קרן
- שדות גיא
- שדות נטע
- שדות עמק
19. שם טוב יחזקאל
- שם טוב נורית
20. שני-רוזנבוך מיכל
21. בודבלה אריה
- שרגא יפה
22. בליג'יו דנה
- לזרי רפאל
23. הרשקוביץ איסר
24. מנצור פני
- מנצור משה
25. יבלונקה תומר
- דרורי יבלונקה שגית
26. צדקה רינת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בעלי הדירות בבית מרחוב מרים החשמונאית 6 תל אביב:

27. בוסין רוזנפלד נילי
28. האס עדנה סוניה
29. ישראלי שלומית
30. כהן שי
31. סדובסקי יחיאל
32. ענברי ישראל
- ענברי עדנה
33. פורמן יונינה
- פורמן אריאל
34. רנדל לבי
35. שוחט בלהה
- שוחט שרמן יהודי
- שוחט ברוך
36. שיין יוסף
- שיין בתיה
37. הורי גולייט
38. דן אשר מורן
39. וידס ציפורה
40. יפת גלית
41. ירון פלדמסר רבקה
- ירון יובל
42. ירון וינברג נירה
43. מריאנסקי אביבה
44. נילסון לאה לודמילה
45. עמלי נעמי
- עמלי צבי
46. קופילוביץ יהושע
47. רוברטס אלן
- רוברטס יונתן
48. רונלי ריקליס איריס
49. שפר ארלוזורוב ריטה

הנתבעים 1-20 ; 22 ; 24-25 ; 27-37 ; 41 ; 43 ; 47-49

ע"י ב"כ עו"ד עדי עדני
מרחוב רוטשילד 46 תל אביב

הנתבעת 44 ע"י ב"כ עוה"ד הלן איזון
מרחוב חוני המעגל 6/1 תל אביב



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

פסק דין

האם ניתן לראות במבנה שברחוב פנקס 5, 7 ו-9 תל אביב (מרים החשמונאית 2 תל אביב) כ"בית משותף" בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008. זוהי המחלוקת הנדרשת להכרעה בהליך זה.

מבוא

1. על גבי המקרקעין הידועים כחלקות 991, 992, 993 ו-994 בגוש 6212, במפגש הרחובות חוני המעגל, מרים החשמונאית ופנקס בתל אביב נבנו שלושה "מבני רכבת" בני 4 קומות ושלוש כניסות לכל מבנה.
2. שלושת המבנים האמורים נרשמו כבית משותף אחד בפנקס הבתים המשותפים ביום 29.10.1965 על פי שטר 8143/65 (תיק יוצר 2706/65 תיק ב"מ 296/65).
3. על פי מסמכי רישום הבית המשותף מבנה א' שברחוב מרים החשמונאית 6 (מקביל לרחוב חוני המעגל) מכיל 24 דירות (בבעלות הנתבעים 27-49); מבנה ב' שברחוב מרים החשמונאית 4 (המבנה האמצעי מבין השלושה) מכיל 25 (בבעלות הנתבעים 1-26); מבנה ג' שברחוב מרים החשמונאית 2 (מקביל לרחוב פנקס) מכיל 23 דירות (בבעלות התובעים).
4. כאמור, שלושת המבנים נרשמו בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף אחד אשר על ניהולו חל התקנון המצוי.
5. בהעדר תקנון מוסכם הרי שלא הוכרז הבית כבית מורכב בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (או הוראת החוק שקדמה לה בחוק בתים משותפים).
- גם לא נוהל הליך משפטי שמטרתו להורות על ניהול הבית כבית מורכב על פי החלטת מפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין.
6. התובעים מבקשים לבצע פרויקט על פי תמ"א 38 במבנה ג' אשר יכלול תוספות בנייה על פי תמ"א 38 בתחום המבנה - תוספת קומה וחדרי יציאה לגג, תוספת של 25 מ"ר לדירות הקיימות (כולל ממ"ד) מרפסות לדירות וכן שיפורים למבנה הקיים לרבות חיזוק המבנה, שיפוץ חזיתות והתקנת מעליות.
7. הנתבעים, בעלי הזכויות בדירות במבנים א' ו-ב' בבית וברכוש המשותף, מסרבים לאפשר את ביצוע העבודות במבנה ג'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

טענות התובעים בתמצית

8. זכותם הקניינית לחזק את המבנה הינה זכות עליונה אשר גוברת על זכותם הקניינית של בעלי הדירות במבנים הסמוכים המתנגדים לביצוע העבודות.

הבית הינו בית מורכב ובהתאם חלות בנסיבות דנן הוראות סעיף 11 לחוק החיזוק ולפיכך הרוב הנדרש לביצוע העבודות הינו מקרב בעלי הדירות במבנה ג' בלבד, ורוב זה קיים בידם.

אין בבניה המבוקשת פגיעה במבנים האחרים - תוספות הבניה המוקנות למבנה זהות לאלו המוקנות למבנים האחרים מכוח התמ"א, הועדה המקומית וועדת הערר דנו באריכות בסוגיה האמורה והשתכנעו כי אין כל פגיעה במבנים האחרים או ביכולתם לבצע פרויקט תמ"א בעצמם, טענות בדבר פגיעה באור ובזרימת האויר אין מקומן כאשר מדובר בסביבה עירונית, אין כל פגיעה בתשתיות המבנים האחרים, שאך ישתפרו כתוצאה מהעבודות, הפגיעה בחצר הינה מידתית ונסבלת ובכל מקרה היא הכרחית לכל בנייה או הרחבה עתידית שתבוצע באיזה מהמבנים בבית.

ניתן לבצע את העבודות במבנה ג' בלבד – מדובר במערכת קונסטרוקטיבית נפרדת בין המבנים השונים.

טענות הנתבעים בתמצית

9. התביעה הוגשה כאשר הנתבעים אינם עומדים בתנאי הסף הקבועים בחוק החיזוק.

התביעה חורגת מהוראות חוק החיזוק משעה שלא הוכרו הבית כבית מורכב על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין.

למפקח אין סמכות ליתן סעדים הצהרתיים מכוח הוראות חוק החיזוק וחוק המקרקעין.

סעיף 11 לחוק החיזוק אינו חל וממילא הנטל להוכיח תחולתו חל על התובעים.

הבניה המבוקשת תמונע בניה דומה במבנים אחרים – תוכנית הצל מלמדת על סגירת חלונות במבנים אחרים, לא הוכחו השטחים שניתן יהיה להוסיף לדירות במבנים אחרים, תיווצר קרבה בין המבנים, בפרט בנוגע למבנה ב' שייסגר משני צדדיו בשל הרחבות המבנים האחרים, תיווצר פגיעה בזרימת האויר ובאור השמש, יוצר מחסום פיזי למעבר בין המבנים, תוחרף מצוקת החנייה, לא נערכה בדיקת תשתיות, ישנה פגיעה בזכויות בניה ובחצר המשותפת.

לא ניתן לחזק את מבנה ג' בנפרד – המבנים סמוכים וישנים ואף התובעים מציגים חיבור בין המבנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הבניה המבוקשת פוגעת בזכויות קניין של הנתבעים ובזכויות הבניה שלהם מכוח תכנית רובע 4 ותוכנית המתאר.

טענות הנתבעת 44 בתמצית

10. הטענה כי יש הפרדה מוחלטת בין המבנים מוטעית שכן הוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין לא הוחלו על הבית המשותף בתקנון מוסכם.

חלקי הרכוש המשותף בכל המבנים בבית הינם בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות.

קיימים מקלטים בכל אחד מהמבנים.

במסגרת הבניה המתוכננת מנוצלות זכויות השייכות לכל בעלי הדירות ומאידך לא בוצעה פרצלציה ולא בוצעה חלוקה שוויונית של זכויות בניה.

אין בידי התובעים היתר בניה וההסכם עם היזם כולל תנאים שלא התקיימו.

דיון והכרעה

טענות מקדמיות

11. בטרם נבחן התובענה לגופה נכון יהיה להתייחס תחילה לטענותיהם המקדמיות של הנתבעים. כבר עתה אבהיר כי אין בידי להיזקק לטענות מקדמיות אלו.

העדר תחולה לסעיף 11 לחוק החיזוק על בית משותף שלא הוכרז כ"בית מורכב"

12. אני דוחה את טענת הנתבעים כי סעיף 11 לחוק החיזוק אינו יכול לחול על הבית דגן משעה שלא נקבע בתקנון כ"בית מורכב" בהתאם להוראת סעיף 59(א) לחוק המקרקעין.

13. ראשית, עסקינן בהליך זה בתובענה מכוח הוראות חוק החיזוק אשר קובעות הוראה נפרדת ומיוחדת ל"בית מורכב" לצורך ביצוע עבודות ברכוש המשותף על פי תכנית החיזוק (תמ"א 38). קביעתו של בית כ- "בית משותף המורכב ממבנים או מאגפים" על פי חוק המקרקעין איננה מעלה או מורידה לצורך ההכרעה בנוגע להוראות חוק החיזוק כאמור.

14. שנית, סעיף 11 לחוק החיזוק מפנה להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין רק בנוגע למשמעותו של "מבנה או אגף בבית מורכב" כפי שאלו הוגדרו במסגרת אותו הסעיף. אין ההפניה מתייחסת רק לאותם מבנים אשר הוכרו כ"בית מורכב" כטענת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

15. שלישית, הוראת סעיף 11 לחוק החיזוק נדרשת, בעיקר, באותם מקרים בהם מדובר בבית העונה על הגדרת "בית מורכב", אך לא נקבעו לגביו הוראות בתקנון, דוגמת הבית דנן. ויודגש, במקרים בהם נקבעה בתקנון הפרדה קניינית של תחומי הרכוש המשותף בכל מבנה (בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין) הרי שעל פניו לא זקוקים בעלי הדירות באותו מבנה להוראת סעיף 11 לחוק החיזוק לביצוע בנייה על פי חוק החיזוק בתחומי אותו המבנה.

16. הדברים האמורים גם אוזכרו והובהרו במפורש במסגרת דברי ההסבר להצעת החוק – "כדי להקל על יישום ההסדר המוצע בהצעת חוק זו, מוצע לקבוע הוראה מיוחדת לגבי מבנה או אגף בבית מורכב, דהיינו בבית משותף המורכב ממבנים או מאגפים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים, בין אם הוכרזו כבית משותף ובין אם לאו... **ויובהר כי הורות סעיף זה יחולו על בית מורכב, בין אם קיימת לגביו קביעה בתקנון לפי סעיף 59(א) או שניתנה הוראת מפקח לגבי ניהולו לפי סעיף 59(ב), ובין אם לאו**" (ה"ח ממסלה 313, ט"ז בתמוז התשס"ז, 02.07.07 (בעמוד 706) (ההדגשה שלי, א.ס.).

התקיימות תנאי סף בחוק החיזוק

17. צודקים הנתבעים כי תנאי סף להגשת תובענה בפני מפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות חוק החיזוק, לרבות, תובענה שעניינה בסעיף 11 לחוק החיזוק, הינו קיומו של היתר בניה על פי הגדרת החוק (ר' סעיף 2(א) לחוק החיזוק). דא עקא, בנסיבות דנן התקיים תנאי הסף הנדרש.

18. ראשית, בידי התובעים קיימת החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים אשר לצורך הוראות חוק החיזוק ודיון על פיו מהווה "היתר בניה" (ר' ההגדרה בסעיף 1 לחוק החיזוק וכן נספח ב' לתצהיר בר והחלטת רשות הרישוי מיום 26.10.14. בנספח ב' לתגובה לבקשה לסילוק על הסף). החלטה זו תקיפה גם כיום על פי החלטת רשות התכנון מיום 15.06.15 (מוצג ת/1).

19. ויודגש, אף שההכרעה הנדרשת בהקשר זה יסודה, בעיקר, עובדתי, אין בראיות הנתבעים דבר לסתור את תוקפם של האישורים האמורים – ראשית, לא הובאה כל התייחסות שונה של רשויות התכנון למעט האישורים הכתובים הברורים המתייחסים, במפורש, לתחולת הוראות הסף על פי חוק החיזוק בנוגע לבקשה דנן. שנית, במיוחד אמורים הדברים כאשר התנהל הליך התנגדויות (נספח ז לתצהיר בר) ואף הליך ערר במסלול התכנוני שנדון ונדחה (נספח ט לתצהיר בר). שלישית, לא הובאה כל התייחסות עובדתית לתנאי הסף במסגרת עדויות המומחים מטעם הנתבעים (אשר עסקו אך בחלופות תכנוניות ושמאות חלופות אלו).

20. בנסיבות אלו הרי שבהמצאת האישורים חתומים על ידי רשויות התכנון, ובהעדר כל ראיה לסתור את תוקפם של אלו, עמדו התובעים בנטל הראיה המוטל עליהם בהקשר זה.

21. שנית, בקשת הנתבעים לסילוק התובענה על הסף בהקשר זה כבר נדונה והוכרעה בתיק ב"ב 473/14 בהחלטתי מיום 10.12.14. דבר לא השתנה מאז מתן ההחלטה האמורה, ודאי לאור החלטת רשות הרישוי אשר מורה על הארכת תוקפו של האישור כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

22. שלישית, אומנם, הבחינה הנדרשת להתקיימות תנאי הסף הינה נכון למועד הגשת התביעה וגם נכון הדבר כי במועד הגשת התביעה לא היה בידי התובעים האישור הנדרש (בשל חלוף המועד הקבוע בהחלטה). אולם, בקשת הנתבעים בהקשר זה כבר נדונה והוכרעה בהחלטת מיום 10.12.14 בתיק ב"ב 473/14 ופגם זה בתביעה "נרפא" בהחלטה זו.

23. רביעית, חלוף הזמן מאז נקיטת ההליכים (ובנסיבות דנן מאז דחיית הבקשה לסילוק על הסף בשל הארכת תוקפה של ההחלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים) ועד להכרעה בהם אין די בו, כשלעצמו, להביא לקביעה כי בוטלה התקיימות תנאי הסף. ויזכר, תנאי הסף הנדרש הינו לצורך קיום הדיון הקנייני מכוח הוראות חוק החיזוק ואין בו כל השלכה לסוגיות התכנוניות הקשורות. היה ומסיבות תכנוניות, בסופו של יום, לא ניתן יהיה לקבל בפועל את היתר הבניה על פי אותה החלטת רשות רישוי (בין מחמת חלוף הזמן, בין מחמת שינוי במצב התכנוני ובין מכל סיבה חוקית אחרת) הרי שממילא לא ניתן לבצע את הפרויקט. אולם, אין בכך למנוע את קיום הדיון הקנייני מכוח הוראות חוק החיזוק.

סמכות המפקח

24. אני דוחה את הטענה כי המפקח אינו מוסמך לדון בתובענה הצהרתית שעניינה בהוראות סעיף 11 לחוק החיזוק.

25. ראשית, בהתאם להוראות חוק החיזוק למפקח על רישום מקרקעין הסמכות הבלעדית לדון בתובענות על פי סעיפים 5 ו-5א לחוק. אין כל ערכאה משפטית אחרת אשר מוסמכת לדון בהליכים כלשהם מכוח הוראות חוק החיזוק.

26. שנית, כפי שנקבע בדברי ההסבר לחוק שאוזכרו לעיל, הוראות סעיף 11 חוקו במפורש כדי שניתן יהיה להתייחס לאותו מבנה או אגף כאילו הוא בית משותף נפרד "ולבעלי הדירות באותו מבנה או אגף כאילו הם כלל בעלי הדירות, וזאת לענין רף ההסכמה הדרוש לבניה באותו מבנה או אגף, וכן לענין הנשיאה בהוצאות העבודה, האחזקה והחיזוק, כאמור לעיל" (ההדגשה שלי, א.ס.).

27. יוצא, אם כן, כי תובענה מכוח הוראות סעיף 11 לחוק החיזוק הינה, למעשה, רק חלק מדיון כולל בהוראות חוק החיזוק שבסעיפים 5 ו-5א הנ"ל לעניין הרוב הנדרש לאישור פרויקט תמ"א. קביעה על כי מתקיימות הוראות סעיף 11 בנסיבות של בית קונקרטי ובנוגע לפרויקט חיזוק פרטי הינה תנאי ראשוני ויסודי לניהול ההליכים האחרים מכוח הוראות החוק (לשם קביעת רף ההסכמה הנדרש) או אי צורך בנקיטת הליכים שכאלו (למשל, כאשר מוכר מבנה כבית משותף על פי חוק החיזוק ובידי מבקשי החיזוק הסכמת כל בעלי הדירות באותו מבנה). באלו, כאמור, מוסמך המפקח בסמכות בלעדית.

28. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים כאשר הבירור הנדרש לעניין תחולתו של סעיף 11 לחוק החיזוק (וכפועל יוצא השלכותיו כאמור לעיל) הינו בירור קנייני באופיו אשר מחייב שמיעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראיות ודיון משפטי, להבדיל מקביעות תכנוניות במסגרת הליכי הרישוי ששיקוליהם שונים בתכלית. ועדות התכנון השונות, לרבות ועדות הערר, אינן עוסקות כלל במחלוקות מעין אלו (ר' פרטנית בנוגע להליכים על פי תמ"א 38 בערר (ת"א) 5466/13 טל בר בניה ופיקוח בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן (פורסם בנבו); ערר (חי') 322/14 אבי רחמים נכסים בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה (פורסם בנבו); ערר (י-ם) 1-131/14 עמנואל סומר נ' וועדת המשנה לתכנון ובניה ירושלים (פורסם בנבו)).

29. ויוזכר, גם ההכרעה בנוגע לקביעתו של בית כבית מורכב בהתאם לחוק המקרקעין (שלב ראשון לשם תחולת סעיף 11 כאמור להלן) נתונה לסמכותו הבלעדית של המפקח (ר' סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין).

30. בהקשר זה הרי שעצם טענת הנתבעים בדבר הצורך בעמידה בתנאי הסף של חוק החיזוק לשם נקיטת הליך גם על פי סעיף 11 לחוק החיזוק (טענה נכונה בפני עצמה כמפורט לעיל), מחזקת את המסקנה כי הסמכות הבלעדית לדון בהליך, במסגרת הדיון הכולל בהוראות חוק החיזוק, נתונה בידי המפקח.

31. שלישית, נקיטת הליך משפטי בהתאם לסעיף 11 לחוק החיזוק בנפרד מהליך משפטי בהתאם להוראות סעיפים 5 או 5א לחוק הינו הליך נכון וראוי ואין בו, כשלעצמו, לשלול את סמכות המפקח לדון בהליך - הבירורים הנדרשים בשני ההליכים שונים בתכלית וכך גם זהות הצדדים (ולכך עוד נשוב להלן בנוגע לטענות הנתבעים בנוגע לאי צירוף "הספרייה" בהליך זה). ככלל גם מדובר בתובענות בהן מספר רב מאד של צדדים (הן תובעים והן נתבעים) וממילא דיון נפרד בסוגיות הינו הכרחי ומחויב המציאות בהתאם לסמכות המפקח היושב בדין על פי תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984.

יש לזכור כי הוראות סעיף 75 לחוק המקרקעין חלות גם על הליכים על פי חוק החיזוק (ר' סעיף 5(ג) לחוק החיזוק) וממילא פיצול הדיון בנוגע לתחולת סעיף 11 להליך נפרד ועצמאי אפשרית, ואף הכרחית במרבית המקרים, גם במסגרת זו.

32. רביעית, כידוע, למפקח בשבתו בסמכותו השיפוטית, לרבות מכוח חוק החיזוק, נתונות כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית (ר' סעיף 74 לחוק המקרקעין וסעיף 5(ג) לחוק החיזוק). סמכות זו כוללת, בין היתר, גם את הסמכות ליתן פסקי דין הצהרתיים במקרים הנדרשים (ר' לעניין סמכות המפקח בתובענה על פי חוק החיזוק בע"א (ת"א) 55119-02-14 קדרון ואח' נ' זוהר ואח' (פורסם בנבו)).

33. זאת ועוד. דיון בנוגע לתחולת סעיף 11 לחוק החיזוק אינו כולל רק מתן צו הצהרתי בדבר תחולת הוראות החוק או לעניין הרוב הנדרש לביצוע הפרויקט. דיון בהקשר זה טומן בחובו במקרים רבים גם מתן הוראות אופרטיביות מתאימות לביצוע ומימוש הפרויקט, לרבות, בכל הקשור לתיקון מסמכי רישום הבית המשותף במהלך השלבים השונים למימוש הפרויקט (בין היתר, הוצאת יחידה מהרכוש המשותף, הצמדת גגות ושטחי חצר והצמדת זכויות בניה יחסיות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בשלב ביניים ותיקון צו הרישום לאחר גמר הפרויקט). המפקח הינו הערכאה המשפטית המקצועית, המוסמכת והנכונה להכרעה בסוגיות אלו.

אי צורך בעלי דין דרושים

34. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי באי צירופה של בעלת תת חלקה 50 – ספריה ע"ש יוסף שוחט ז"ל, כנתבעת נוספת בהליך זה, יש משום פגם כלשהו בהליך.

35. בהליך זה נדונות הוראות סעיף 11 לחוק החיזוק ואלו מתייחסות לזכויותיהם או פגיעה בזכויותיהם של בעלי דירות במבנים אחרים בבית המורכב ולא לזכויות של בעלי דירות בתוך אותו מבנה שמבוקש לראות בו כבית משותף על פי חוק החיזוק. מערכת היחסים שבין בעלי הדירות באותו מבנה מוסדרת בהוראות אחרות בחוק החיזוק ובפרט בהוראות סעיפים 5 ו-5א לחוק. ממילא בעלים של דירה בתוך אותו מבנה אינו יכול להעלות טענות בדבר פגיעה בבעלי דירות במבנים אחרים (אלו הן הסוגיות הנדרשות לביורר בהליך על פי סעיף 11 לחוק החיזוק) אם אלו אינם מתנגדים מטעמים. טענותיו של בעל דירה בדבר פגיעה בזכויותיו תידון במסגרת ההליך הפרטני כנגדו וככל שזה יידחה הרי שממילא לא ניתן יהיה להוציא הפרויקט לפועל (בין אם הוכר המבנה כבית משותף על פי סעיף 11 לחוק החיזוק ובין אם לאו).

36. ויודגש, כאמור לעיל, אין הכרח כי הליך על פי סעיף 11 לחוק החיזוק והליכים על פי סעיפים 5 או 5א ינוהלו במאוחד. ככלל נכון הדבר כי הליכים אלו יתנהלו בנפרד.

סעיף 11 לחוק החיזוק

37. משעה שהוסרו מהדרך הטענות מקדמיות של הנתבעים עלינו לבחון האם חלות הוראות סעיף 11 לחוק החיזוק על מבנה ג' בבית המשותף דנן לשם ביצוע פרויקט התמ"א המבוקש.

38. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק החיזוק על מנת להכיר באגף או מבנה בבית משותף מורכב נדרשת, למעשה, התקיימות של שלושה תנאים מצטברים - האחד, כי מדובר במבנה או אגף בבית מורכב "כמשמעותו" בסעיף 59 לחוק המקרקעין; השני, כי אין בביצוע העבודות במבנה כדי לפגוע בזכויות של בעל דירה במבנה אחר או באגף אחר בבית המורכב; השלישי, כי ניתן לבצע את החיזוק של מבנה ללא ביצוע חיזוק של המבנים האחרים בבית המורכב.

למען נוחות הדיון נבחן כל תנאי בנפרד.

תנאי ראשון - מדובר במבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין

39. סעיף 59(א) לחוק המקרקעין מגדיר כי קיים "בית מורכב" - "מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או אגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

40. תיאור הבית כמפורט לעיל ממסמכי רישום הבית המשותף מלמד כי מדובר בבית מורכב וכי כניסה ג' הינה אגף בו - לבית המשותף 3 מבנים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת. למעשה, גם הוכח במסגרת ההליך כי למבנים השונים בבית מתקנים נפרדים – כך בנוגע לכניסות השונות למבנים מהרחובות הסמוכים (עמוד 15 שורות 17-19). כך בנוגע לחדרי המדרגות והכניסות השונות (עמוד 15 שורות 20-23). כך לגבי התחזוקה השונה של המבנים (ואף הכניסות בכל מבנה) לאורך השנים (עמוד 15 שורות 24-26). כך לעניין יסודות המבנים (ר' חוות דעת מייל).

41. גם מהביקור במקום התרשמתי, באופן בלתי אמצעי, כי מדובר בבית מורכב על פי ההגדרה שבחוק המקרקעין.

42. למעשה, גם אין מחלוקת בין הצדדים כי הבית עונה על הגדרת הוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין כאמור.

תנאי שני - אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב

43. התובעים מבססים את טענתם בדבר העדר פגיעה בנתבעים בהצגתן של שתי חלופות תכנוניות לביצוע חיזוק – האחת, על פי תמ"א 38/1 (על פי תוכנית צל שהוצגה גם בפני רשויות התכנון) (נספח 2 לחו"ד קרופיצקי), והשנייה, על פי תכנון רעיוני לחיזוק מבנים א' ו-ב יחדיו במסגרת תמ"א 38/2 למבנים אלו בלבד (נספח 3 לחו"ד קרופיצקי).

44. אפתח כבר בסיכום הדברים ואבהיר כי ממסכת הראיות שנשמעה בפני עולה כי התנאי האמור אינו מתקיים בנסיבות דנן - הוכח בפני כי יש ביצוע העבודות המתוכננות על ידי התובעים פגיעה בזכויותיהם של בעלי דירות במבנים אחרים בבית המורכב, על פי כל אחת מהחלופות האמורות.

חיזוק המבנים הנוספים על פי תמ"א 38/1

45. הוכח כי אם יבוצע הפרויקט המתוכנן במבנה ג' הרי שלא ניתן יהיה לבצע חיזוק במבנים א' ו-ב', ובוודאי לא חיזוק באופן דומה, בחלופה של פרויקט על פי תמ"א 38/1. ויודגש, עיקר הבחינה הנדרשת לצורך התקיימות תנאי סעיף 11 לחוק החיזוק הינה אם ניתן יהיה לבצע חיזוק דומה לזה אשר מבוקש לבצע במבנה הפרטני (בנסיבות דנן על פי תמ"א 38/1).

46. ראשית, הוכח כי נספח 2 לחו"ד קרופיצקי אינו מאפשר מימוש מיידי לחיזוק המבנים הנוספים בבית. למעשה, עולה מהעדויות שהבניה המתוכננת במבנה ג' משמעה כי בעלי הדירות במבנה ב' בעיקר יצטרכו להתאים כל פרויקט חיזוק שיבקשו לבצע לבניה הקיימת במבנה ג'.

כך עולה הדבר במפורש מעדותו של המומחה מייל - בכדי לבצע את הבניה על פי נספח 2 במבנה ב' יש לערוך בו שינויים, לרבות, יצירת תפר בין התוספות, שינוי מיקום כלונסאות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התוספת וכל זאת בהנחה שהפלטת של יסוד הבית הקיים איננה בולטת ומגבילה (דבר שכלל לא נבדק) (ר' עמוד 31 שורות 7-13).

כך גם עולה הדבר מעדות קרופיצקי – כדי לעמוד במרחקים הנדרשים בין המבנים כדי לאשר את הבניה יהיה צורך לבצע התאמות ושינויים בקונטור המתוכנן במבנים ב' ו-א, לרבות, הריסת חדרי מדרגות והצרתם (עמוד 19 שורות 28-30 ועמוד 20 שורות 5-6).

כך גם עולה מעדות קרופיצקי בנוגע לתוספת הבניה עצמה - "החלק שנוצר בפטיש בין הבניין האמצעי לדרומי יכול להיות חצר פנימית. רוב הסיכויים שהייתי צריך להזיז את הממ"ד המתוכנן בבניין האמצעי בפטיש עוד מזרחה עד לקו הבניין. אני לא זוכר למה זה לא נעשה כבר לדבר הזה. המרווח שהיה נוצר שהוא 2-3 מטר הוא לא נעים לעין" (עמוד 21 שורות 26-28).

47. שנית, עוד עולה מעדותו של מייל, בנוגע לדרך ביצוע העבודות ליציקת היסודות לתוספת הבניה ולאור הביקור שערכתי במקום, כי מבחינה פיזית לא ניתן יהיה לבצע את העבודות במבנה ב' לאחר השלמת העבודות במבנה ג'.

מבנה ב' בנוי בצורת "פטיש" כאשר הינו בולט בקצהו המזרחי הן לכיוון מבנה ג' והן לכיוון מבנה א' והמרחק שבין המבנים בקצה זה קטן מאשר בחלקים אחרים של הבית (ר' נספח 1 לחוו"ד קרופיצקי). לשם יציקת היסודות לתוספת הבניה נדרש מרחב תמרון למכונת הקידוח, שהוא המרחב הקיים שבין המבנים כיום (ר' עמוד 29 שורות 19-23 ועמוד 30 שורות 28-29). בשל הקרבה שבין הבניינים, ודאי לאחר השלמת תוספת הבניה במבנה ג', לא תהיה עוד גישה למכונת הקידוח במרחב שבין המבנים.

טענת המומחה מייל כי למכונת הקידוח גישה מכיוון דרום מזרח לשם יציקת היסודות לתוספת הבניה במבנה ב' איננה נתמכת במצב העובדתי בשטח כפי שזה נחזה במהלך הביקור במקום - המעבר לשטח הבית מכיוון דרום מזרח הינו מעבר צר, בסביבתו נטועה צמחייה רבה ועצים בוגרים ובשינוי מפלס גובה. שטח המעבר גם גובל בבית קרוב הבנוי בחלקה הסמוכה. לא הוכח כי ניתן יהיה לבצע מעבר פיזי דרך שטח זה לצורך ביצוע עבודות חפירה ויציקת יסודות, ובכל מקרה יהיה כרוך הדבר בקשיים לא מבוטלים (ודאי בשלב בו הבניה במבנה ג' תסתיים). מגבלות אלו, כשלעצמן, מהוות פגיעה בבעלי הדירות במבנה ב' וביכולתם לחזק, גם הם, באופן דומה, את המבנה.

48. יוצא, אם כן, כי ביצוע העבודות במבנה ג' בלבד משמען הגבלה משמעותית, עד כדי מניעת אפשרות, מביצוע עבודות מקבילות זהות בדירות הממוקמות בחלק המזרחי של מבנה ב'.

49. שלישית, הנטל על התובעים להראות התכנות לקבלת היתר בנייה לביצוע חיזוק דומה לזה המבוקש על ידם, גם במבנים האחרים. התוכנית המוצעת לביצוע פרויקט החיזוק המקביל במבנים האחרים משמעה כי, לאחר השלמת הבניה במבנה ג', הבניה המתוכננת במבנים א' ו-ב' תבוצע בקו "אפס" (בין מבנים א' ו-ב') או מרחק של סנטימטרים ספורים (בין מבנים ב' ו-ב').



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ג' על פי עדות המומחה מייל. לא הוכח בפני כי בכלל ניתן יהיה לקבל היתר בניה לביצוע התוכנית בנספח 2 לחו"ד קרופיציקי בקו "אפס" (או קרוב ל- "אפס") בין המבנים (היתר שלא היה מתקבל לו היה מדובר במבנים על חלקות שונות (ר' עדות קרופיציקי עמוד 18 שורות 12-13 ועמוד 19 שורות 8-10)). בהעדר ראיה שכזו הרי שמדובר בפגיעה בזכויות הנתבעים, ודאי לאור חוות דעת בר אוריין (עמודים 4-5 לחוות הדעת) שלא נסתרה בהקשר זה (והוא אף לא נחקר נגדית בעניין).

50. רביעית, לחיזוק מבנה ג' כמבוקש השלכות משמעותיות נוספות על המבנים האחרים והגבלות על החיזוק והבניה אשר יתאפשרו בהם.

51. כך, ככל שיבוצע החיזוק במבנה ג' כמתוכנן, הרי שחיזוק מבנים סמוכים על פי נספח 2 לחו"ד קרופיציקי משמעו חסימה וסגירה בפועל של חלונות, אור וכיווני אוויר קיימים (כפי שהתבררו גם בביקורי במקום) בדירות המזרחיות במבנה ב', ובעיקר במבנה א', על כל המשמעות הכרוכות בכך (ר' גם סיכומי הנתבעת בעמוד 66 שורות 24-27). ויודגש, אין מדובר בהפרעה או הסתרה אלא בחסימה של ממש.

52. כך, תכנון נספח 2 נעשה ללא כל התחשבות במצב בפועל של הדירות במבנים א ו- ב או להשלכות שיש לתוספות הבנייה המוצעות במבנים אלו על הדירות הקיימות (עמוד 20 שורות 12-14).

53. כך, משמעות הבניה הינה צמצום המרווחים בין המבנים, ובפרט צמצום משמעותי של המרווח שבין מבנה א' למבנה ב' בשל העמסת עיקר תוספת הבניה המתוכננת בשטח זה (עמוד 19 שורות 23-25), אף שהמרחק שבין מבנים אלו הינו הקטן יותר בין כל המבנים בבית (עמוד 18 שורה 7).

54. כך, משמעות הבניה הינה כי לא ניתן יהיה להוסיף תוספת בנייה זהה לכל הדירות בכל המבנים, ודאי תוספת זהה בצורתה (ר' קונטור התוספת השונה המתוכנן בדירות מבנה א' על פי נספח 2 לחו"ד קרופיציקי בשל צמצום המרחקים שבין המבנים). למעשה, לא נערכה כלל טבלת שטחים ממנה ניתן ללמוד על אפשרות בניית תוספת זהה לכל הדירות (עמוד 19 שורות 18-21). גם בהקשר זה לא נסתרה חוות דעת בר אוריין (עמוד 5 לחוות הדעת).

55. כך, למעשה, התוכנית המוצעת יוצרת חיבור פיזי משותף לכל המבנים - במקום שלושה מבנים נפרדים עם מעברים בניהם לכל צדדי החלקות עליהן בנוי הבית ולשלושת הרחובות הגובלים, ייווצר בית מאוחד כאשר הגישה לצידה המזרחי של החלקה חסום. בהתאם גם החצרות הפנימיים (בין המבנים), לבד מכך שגודלם יקטן (פועל יוצא של כל תוספת בנייה), גם הופכים סגורים מכל כיוון, למעט כניסה מוצרת מכיוון מערב. בפרט נכון הדבר בנוגע לחצר שבין מבנים א' ו- ב'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

56. הבנייה המתוכננת משמעותה כפייה של שינוי מהותי ויסודי של צורתו של הבית המשותף והחצרות בו. שינויים אלו בבית כתוצאה מתכנון הפרויקט על ידי התובעים, כשלעצמם, הינם פגיעה מספיקה אשר יש בה די לשלול תחולתו של סעיף 11 בנסיבות דנן, כפי שהטיבה לתאר בעדותה הגב' ראט - "אם אנחנו רוצים לחזק את הבניין שלנו גם באותה מידה שהבניין על פנקס יבנה אנחנו מתחברים כל האגף הדרומי וגם צמצום הצד המערבי. וקיר משותף ובצד המערבי שיש בו היום עצים ואזור שקט ויפה הצטמצם בצורת "ש" (עמוד 52 שורות 1-3).

57. חמישית, בסופו של יום ביצוע פרויקט תמ"א 38/1 בנסיבות הבית דנן, בעיקר לאור צורתו הפיזית של החלק המזרחי במבנה ב', משמעו כי חלק מבעלי הדירות בבית יאלצו לקבל פחות מאשר בעלי הדירות האחרים בהעדר אפשרות להרחבה מקבילה וזה בכל מבנה ללא השלכה על המבנים הסמוכים. העובדה שהתובעים פעלו ראשונים מבין בעלי הדירות בבית להגיש בקשה להיתר ולהתקשר בהסכם לביצוע פרויקט איננה מקנה להם שום עדיפות קניינית על בעלי הדירות האחרים. אין התובעים זכאים, רק בשל סיבה זו, למצות לטובתם בלבד את המשאב המשותף בבית ולהטיל על בעלי הדירות במבנים האחרים או חלקם את כל הקשיים אשר יתעוררו בביצוע פרויקט תמ"א 38 מקביל וזה בשלב מאוחר יותר או לחיובם להסתפק במנגנון של תשלום דמי איזון (ר' סיכומי התובעים בעמוד 59 שורה 1).

ויוודגש, דמי האיזון הנדרשים בנסיבות דנן הינם אך בשל הקדמת הבניה על ידי התובעים, ובהתאם, ככל שאלו נדרשים (לכאורה גם לשיטת התובעים) הרי שיש בבניה המבוקשת משום פגיעה שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 11 לחוק החיזוק.

58. זאת ועוד. לו חיזוק הבית היה היסוד החשוב לתובעים הרי שיכולים היו הם "לוותר" על תוספות הבניה (בעיקר בחלק המזרחי של המבנה) "ולהסתפק" בקבלת תשלומי דמי איזון לכשתגיע השעה. אולם, התובעים מבקשים ליטול לעצמם את מלוא הזכויות ולהותיר את בעלי הדירות האחרים עם זכויות חלקיות, מוגבלות וללא יכולת מימוש זהה.

על אחת כמה וכמה אמורים הדברים כאשר התובעים, לאחר ניצול מלוא זכויותיהם (תוך שינוי מהותי של הבית כאמור) גם מבקשים לשמר זכויות עתידיות ואינם נכונים להסכים לתכנון עתידי אחר של הנתבעים, לרבות, במסגרת תב"ע שייזמו או הקלה (ר' עדות גב' בר בעמוד 14 שורות 23-28 וכן בעמוד 15 שורה 14) או תכנון הכרוך בצמצום המרחקים בין המבנים, אף שתכנון בנייה נוספת במרווח שבין מבנה ב' ל- ג' אפשרי (ר' עדות יודלביץ' בעמוד 24 שורות 1-5).

59. ויוודגש, לא הוכח כי ניתן מעמד סטטוטורי כלשהו לנספח 2 עליו תולים התובעים את ייחוסם. למעשה, המומחה קרופיצקי מאשר כי אין לנספח האמור כל מעמד מחייב - אין מדובר בחלק מהיתר הבניה, התוכנית לא הוגשה כבקשה להיתר וגם כי אין כל מסמך של הועדה המקומית אשר מאפשר לבנות על סמך תכנון זה (עמוד 21 שורות 14-21). מעדותו של מר קרופיצקי עולה גם כי יהיה צורך לתקן את התוכנית המוצעת בכדי שניתן יהיה לקבל היתר לגביה (עמוד 20



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שורות 1-7). ויודגש, מדובר בשינויים מהותיים בתוכנית כמפורט לעיל (לעניין חדרי מדרגות, מעליות ומרחקים בין המבנים).

חיזוק המבנים הנוספים על פי תמ"א 38/2

60. אומנם, הובהר בהליך כי הנתבעים מעדיפים פרויקט על פי תמ"א 38/2 (לשיטתם עדיפות לפרויקט כנ"ל בכל שטח הבית המשותף ובשלושת המבנים יחדיו). אולם, גם בחינת חלופה לביצוע חיזוק על פי תמ"א 38/2 אין בה לסייע לתובעים. לא הוכח כי אפשרות לביצוע פרויקט תמ"א 38/2 במבנים א' ו-ב' (ביחד או בנפרד) בכלל קיימת מבחינה תכנונית.

61. ראשית, נספח 3 לחו"ד קרופיציקי הינה אך תוכנית רעיונית, סקיצה ראשונית, ללא קונקרטיזציה (מידות, מספר יחידות דיור וכיוצ"ב), ללא אישור או דיון כלשהו אצל רשויות התכנון ואף ללא הצגתה כלל בפני מוסדות התכנון. מדובר במסמך תכנון ראשוני בלבד (ר' עדות קרופיציקי בעמוד 20 שורה 29 עד עמוד 30 שורה 3).

62. שנית, מעדותו של מר קרופיציקי עולה כי המרחקים בתכנון נקבעו "על פי תחושה, כמה שזה מרחק סביר", כי הוא אינו זוכר את החישובים לפיהם ערך את התוכנית ואפילו לגבי קנה המידה של התוכנית הוא אינו בטוח (עמוד 20 שורות 24-28). כל אלו אינו מאפשרים להתייחס לתוכנית המוצעת כבעלת התכנות ממשית.

63. שלישית, מדובר בתוכנית אשר מחייבת נקיטת הליכים תכנוניים מוקדמים לאיחוד וחלוקה (גם לגביהם לא ממש ברורה עמדת התובעים), ובהתאם, אין הכרח כי היא בכלל אפשרית (עמוד 21 שורה 5).

64. רביעית, גם מבחינה קניינית הרי שלא הוכחה כל התכנות לביצוע חיזוק על פי חלופה זו, ודאי לאחר ביצוע הפרויקט המבוקש במבנה ג' ולאור סירוב התובעים ליתן הסכמה קניינית גורפת בידי הנתבעים לביצוע פרויקט אחר במבנים הנוספים כאמור לעיל.

65. ושוב, הנטל להוכיח כי בחיזוק מבנה ג' אין כדי למנוע חיזוק מקביל במבנים האחרים (בכל חלופה שהיא) מוטל על התובעים ובחלופה מוצעת זו אין התובעים עומדים בנטל.

66. חמישית, לא הוצגה כל תכנית אפשרית לביצוע פרויקט חיזוק על פי תמ"א 38/2 בכל אחד מהמבנים האחרים בבית בנפרד.

טענות נוספות

67. הנתבעים העלו טענות בנוגע לפגיעה תכנונית אפשרית בהם כתוצאה מתוכנית הרובעים, לעניין התכסית בה נעשה שימוש להרחבה במבנה ג', לזכויות הבניה הנובעות ממיקומו של מבנה ג' בחזית רחוב פנקס ולכך שעדיפה תוכנית חיזוק כוללת על פי תמ"א 38/2 במתחם כולו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

68. לא מצאתי מקום לדון בהרחבה בטענות הנתבעים בהקשר זה לאור הקביעה בדבר קיומה של פגיעה קניינית כאמור לעיל. אולם, אני מוצא לנכון להעיר מספר הערות בהקשרים אלו.

69. ראשית, פגיעה תכנונית עתידית (ודאי בנוגע לתוכנית שטרם קיבלה תוקף) איננה מסוג הפגיעות אשר נבחנות במסגרת הוראות סעיף 11 לחוק החיזוק לאור המטרות והעקרונות העומדים ביסודו של חוק החיזוק (ר' דברי ההסבר לחוק בהצעות חוק הממשלה - 313, ט"ז בתמוז התשס"ז, 2.7.2007 בעמוד 706 וכן עש"א (ת"א) 4166-04-13 דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו); רע"א 1002/14 דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו) וע"א (חי') 899-03-09 שרה קלצוק נ' צבי אורון (פורסם בנבו)).

70. שנית, לאור רישום הבית המשותף ובעלותם הפרטנית של בעלי הדירות בדירותיהם, אין לנתבעים כל זכות קנויה בנוגע לחזית רחוב פנקס, שם ממוקמות דירות מבנה ג' בלבד. בהעדר הסכמה פה אחד של בעלי הדירות במבנה ג' לא ניתן יהיה לשנות את מיקומי דירותיהם בכל פרויקט עתידי.

71. שלישית, לבד מכך ששאלת התכסית אין לה כל משמעות לביצוע פרויקט על פי תמ"א 38 (ר' למשל בעמוד 37 שורות 10-11), הרי שגם לא עלה בידי הנתבעים להוכיח שימוש עודף בתכסית על ידי התובעים בהעדר מדידה מטעמים, לרבות מדידה לביסוס חוות דעת בר אוריין (עמוד 46 שורה 9).

בהקשר זה כל תוספות הבניה שהתבקשו מקורן בהוראות תמ"א 38 ובהתאם זכאים גם בעלי הדירות האחרים להרחבות דומות. ויוזכר, בקשה להקלה שהגישו התובעים נדחתה (עמוד 18 שורות 25-29). תכסית המבנים הקיימים איננה יכולה לגרוע מזכויות תכנוניות מוקנות אלו מכוח התמ"א.

72. רביעית, אין מחלוקת כי פרויקט של חיזוק בית בדרך של הריסה ובניה מחדש (על פי תמ"א 38/2) עדיף על פני ביצוע עבודות חיזוק ותוספות בניה על גבי מבנה קיים. אולם, כל עוד תמ"א 38 מתירה ביצוע חיזוק במבנה קיים, וכך גם הוראות חוק החיזוק (סעיף 5 לחוק), אין בקיומה של דרך חיזוק אחרת, ודאי שעה שלא הוכח כי ישנה התכנות תכנונית (בהעדר בקשה להיתר בניה), כלכלית (בהעדר הצעת יזם קונקרטי, אפילו לא מטעם מר ברגר שהעיד מטעם הנתבעים) או משפטית (בהעדר רוב בעלי דירות נדרש על פי סעיף 5א לחוק החיזוק) לביצועה, כדי להוות "פגיעה" בבעלי הדירות אשר תצדיק דחיית תובענה מכוח סעיף 11 לחוק החיזוק.

תנאי שלישי - ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב

73. לאור אי התקיימות התנאי בדבר העדר הפגיעה במבנים הסמוכים אין צורך להעמיק ולדון בתנאי השלישי. אולם, נכון יהיה להבהיר כי גם תנאי זה אינו מתקיים בנסיבות דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

74. אומנם, הוכח כי את מבנה ג' ניתן לחזק בנפרד מהמבנים האחרים בבית – כך, מחוות דעת מייל (שלא נסתרה ולא הובאה כל חוות דעת נגדית). כך, מעצם העובדה כי ניתנה החלטת הרישוי אשר מאשרת את החיזוק הפרטני בהתאם להוראות תמ"א 38, לרבות, דחיית ערר של הנתבעים בהקשר זה. כך, מעצם העובדה שבביקור במקום התברר כי מדובר בבניינים נפרדים לחלוטין.

75. ויודגש, העובדות האמורות אומנם מסייעות לתובעים בנוגע לתנאי האמור. אולם, אותן עובדות גם משמשות יסוד משמעותי לדחיית התקיימות התנאי הראשון כאמור לעיל שעה שהבנייה המבוקשת יוצרת, למעשה, חיבור ואיחוד פיזי בין הבניינים (ודאי בין מבנים א ו-ב) שלא היה קיים כלל קודם לכן.

76. אולם, מעדותו של המומחה מייל עולה כי לא ניתן יהיה לבצע חיזוק של כל אחד מהמבנים בנפרד – אף שלכאורה את חיזוק מבנה ב' ניתן יהיה לבצע בנפרד (מרחק של סנטימטרים בודדים) מחיזוק מבנה ג' (ור' דיון לעיל בהקשר זה), הרי שקביעתו הברורה היא כי **"את החיבור שבין הבניין האמצעי לצפוני אפשר יהיה לעשות רק בהינף אחד"** (עמוד 31 שורות 13-14). עדות ברורה וחד משמעית זו משמעה כי לא ניתן לחזק באופן דומה (ודאי לא זהה) כל אחד מהמבנים בבית בנפרד.

77. זאת ועוד. מעדותו של מר מייל עולה כי הוא לא בדק כלל התכנות הנדסית לביצוע הבנייה על פי נספח 2 לחו"ד קרופיזקי (עמוד 30 שורה 4). לפיכך, אין בידי התובעים כל ראיה להתכנות קונסטרוקטיבית לביצוע החיזוקים במבנים השונים בבית בנפרד, ודאי כאשר כלל לא בוצעו בדיקות ביסוס למבנים האחרים – לא על ידי המומחה מייל (עמוד 30 שורות 25-26) ולא על ידי חברת איזוטופ (עמוד 27 שורות 26-28).

78. גם בהקשר זה, העובדה כי התובעים הינם הראשונים מבין בעלי הדירות בבית אשר התקשרו לביצוע פרויקט חיזוק אין בה להקנות להם כל מעמד עודף או עדיף על פני בעלי הדירות האחרים ואין בעובדה זו, כשלעצמה, להצדיק אישור הפרויקט על ידם שעה שהמומחה מטעמם מאשר במפורש כי לא ניתן יהיה לבצע את הבניה בכל אחד מהמבנים הנוספים בנפרד.

79. אעיר בהקשר זה כי חלופה שעניינה בפרויקט תמ"א 38/2 למבנים הנוספים איננה יכולה לסייע בידי התובעים גם בהקשר זה, ודאי כאשר אין ודאות תכנונית או קניינית לביצוע חיזוק פרויקט חיזוק בדרך זו כאמור לעיל.

80. לפני סיום שתי הערות התייחסות נוספות לטענות התובעים.

81. ראשית, הבחינה הנדרשת בנוגע להוראות סעיף 11 כאמור הינה בחינה קניינית. בהתאם, פסקי הדין אשר עוסקים בסוגיות תכנוניות ואשר אוזכרו על ידי התובעים בסיכומיהם אין בהם להוסיף או לגרוע בדבר. מכל מקום, אין מדובר כאן בפגיעה בנוף או באוויר אלא בבניה ב"קו אפס" תוך חסימה מוחלטת של חלונות וכיווני אוויר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 473/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

82. שנית, בחינת תחולתו של סעיף 11 הינה לנסיבות קונקרטיות של בית ולתוכנית חיזוק פרטנית מבוקשת. בהתאם, העובדה כי ניתנו פסקי דין אשר מכירים במבנים בבתיים מורכבים כבתיים משותפים לצורך הוראות חוק החיזוק (לרבות על ידי ערכאה זו) אין בה להעלות או להוריד. כל בית וכל מקרה לגופו.

סיכום

83. לאור כל האמור לעיל, משעה שלא מתקיימים התנאים המצטברים הקבועים בסעיף 11 לחוק החיזוק על פרויקט החיזוק המבוקש במבנה ג' אין לי אלא לדחות את התביעה.

84. ברור כי משמעות החלטה זו היא כי הפרויקט כפי שתוכנן אינו יכול להתקיים (בהעדר רוב מספיק של בעלי דירות בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק החיזוק). על פני הדברים המשמעות היא כי גם בעלי הדירות במבנים האחרים לא יוכלו לבצע פרויקט תמ"א דומה בשל פגיעה צפויה מקבילה במבנה התובעים. מסיבה זו ניסיתי לאורך ניהול ההליכים להביא את הצדדים להסכמות אך לצערי הדבר לא עלה בידי. אני תקווה כי בעלי הדירות ישכילו לפעול בשיתוף פעולה לגיבוש הסכמה רחבה יותר לביצוע חיזוק המבנים כולם.

85. הנתבעים 21, 23, 26, 38-40, 42, 45 ו-46 לא הגישו כתבי הגנה ולא התייצבו לדיונים שנקבעו בהליך זה ובהתאם זכאים לכאורה התובעים למתן פסק דין בהעדר הגנה והתייצבות כנגדם. אולם, מעשה שנדחתה התביעה כנגד החלק הארי של הנתבעים כאמור, וממילא אין בידי התובעים רוב נדרש מכלל בעלי הדירות בבית המשותף לביצוע העבודות על פי סעיף 5 לחוק החיזוק, אף אם ינתן פסק דין כנגד הנתבעים הנ"ל, מוצא אני לנכון להורות על דחיית התביעה גם כנגדם.

86. בסופו של יום בנסיבותיו של הבית המשותף דנן, כדי למקסם את הזכויות הניתנות לבעלי הדירות על פי תמ"א 38 תידרש הסכמה של רוב בעלי דירות בכל המבנים (אף הסכמה פה אחד להריסה ובניה מחדש בקונטור שונה מהקיים). על מנת להותיר פתח לצדדים להידברות והסכמה מועילה לכולם, מצאתי לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

המוכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ז אב תשע"ה, 2 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב